공정거래위원회 FAIR TRADE COMMISSION

보도자료

공정한 시장경제 질서확립
경제민주화 · 창조경제 구현

2015년 11월 25일(수) 배포
2015년 11월 26일(목) 조간부터 보도가능
방송 · 인터넷 매체는 11월 25일(수) 낮 12시

소비자정책국 할부거래과
담당과장: 김근성(044-200-4827)
담당: 우병훈 사무관(044-200-4832)

상조 관련 소비자 피해주의보 발령

- 모집인의 불완전 판매, 홍보관 영업, 회원인수 등 관련 피해 사례 · 유의사항 -

※ 엠바고 주의 ※
방송 · 인터넷 매체는 11월 25일(수요일) 낮 12시부터 가능합니다.

□ 공정거래위원회(위원장 정채찬, 이하 공정위)는 최근 **상조 관련 소비자 피해발생이 지속***됨에 따라 **비정상화의 정상화 과제의 일환**으로 소비자 피해주의보를 발령함.

* 소비자원 상담 현황 : 10,870건(2013년) → 17,083건(2014년) → 10,763건('15.10월)

○ 소비자 상담센터(전국 단일번호 1372), 공정위 국민 신문고 등을 통해 접수된 소비자 피해 사례와 함께 유의사항을 널리 알려 **소비자 피해를 사전에 예방**하고자 함.

소비자 피해 사례 · 유의사항

1 모집인 관련 피해 사례 · 유의사항

□ 최근 상조업체와 관련된 **모집인**을 통해 상조계약을 체결하는 과정에서 소비자 피해가 발생하고 있음.

가. 구체적인 피해 사례

□ 모집인이 계약체결 과정에서 **소비자에게 설명한 상조상품의 내용**과 소비자가 **실제로 체결한 상조계약의 내용이 달라** 소비자가 피해를 보는 경우가 있음.

※ 모집인은 고용인이 아닌 개인사업자인 경우가 있고, 근속기간이 짧은 편이어서 문제가 발생했을 때에는 이미 해당 업체에 근무하지 않는 경우가 많음.

< 사례 1 >

A씨는 모집인을 통해 B업체의 상조상품에 가입하여 월 1만원씩 불입하다가 자신에게 약관과 회원증서가 없는 것을 발견하고 B업체에 재발급을 요청하였다. 재발급된 약관의 내용을 살펴보던 A씨는 최초 가입당시 모집인이 180만원을 불입하면 장례서비스 이용이 가능하다고 설명하였던 것과 달리, 약관에 180만원 납입 후 장례서비스 이용 시에는 210만원을 추가로 납입해야 한다는 조항이 있다는 것을 발견하였다. 이에 A씨는 상품 해약신청을 하였으나 해약환급금이 거의 없다는 안내를 받았다.

□ 모집인이 소비자의 의사를 확인하지 않은 채 **미리 알아낸 소비자의 개인정보를 이용**하여 **일방적으로 상조상품에 가입**하는 경우가 있음.

< 사례 2 >

A씨는 통장정리를 하다가 B상조업체에서 6개월간 자동이체로 상조회비를 인출해간 것을 발견하였다. 하지만 A씨는 B상조업체에 가입한 적이 없었다. B상조업체에 계약서 사본을 요구하여 확인한 결과, 이름과 계좌번호는 자신의 것이나 연락처는 모집인의 것으로 추정되는 타인의 것이었고, 글씨 또한 다른 사람의 필체였다.

나. 소비자 유의사항

(1) 모집인과의 계약체결 시 고려사항

□ 상조계약 체결과정에서 소비자는 모집인의 설명뿐만 아니라 약관, 계약내용과 관련된 서류 등을 꼼꼼히 확인해야 함.

○ 특히, **계약기간**, **계약금액**, 이용 가능한 서비스 내용, 중도 해약 시 돌려받을 수 있는 금액, 계약 중 **추가부담 여부** 등을 우선적으로 확인해야 함.

○ 확인 결과, 계약내용이 소비자의 의사와 다른 경우 계약서 등을 받은 날로부터 **14일 이내에 청약철회**를 할 수 있음.

□ 모집인이 **상조회사에 소속되지 않은 개인사업자인 경우**가 있으므로 계약 체결 시 상조회사에 연락하여 **소속 여부도 확인**하여야 함.

○ 독립된 개인사업자인 모집인과 계약체결 하는 경우 모집인과 상조회사 중 책임을 부담하는 주체가 불분명하여 상조회사에게 계약에 대한 책임을 묻는데 애로가 있을 수 있기 때문임.

□ 참고로 현행법상 모집인에 대해 별도의 의무가 부과되어 있지 않으나,

○ 내년부터 시행('16.1.25.)되는 **개정법에서는 모집인에 대해서도 각종 의무*를 부과**하고 있으므로 향후 이러한 점을 고려하여 대응할 필요가 있음.

* 모집인이 회원모집 시 소비자에게 상품관련 정보를 제공하도록 의무화하고, 다단계 방식으로 회원을 모집할 수 없도록 하며, 이를 위반할 경우 모집인에 대한 제재조항(시정조치 및 과태료 부과)을 신설함.

(2) 명의도용 등의 경우

□ 모집인이 취득한 소비자의 개인정보를 활용하여 소비자 명의로 상조계약을 체결하고, 이로 인해 소비자의 계좌에서 회비가 인출되는 경우, 소비자는 **경찰서 등 수사기관에 신고**하는 등의 방법으로 대응해야 함.

○ 위와 같은 행위는 형법상 사문서위조, 위조된 사문서 행사(형법 제231조, 제234조), 컴퓨터 등 사용 사기(형법 제347조의2), 기타 개인정보 관련 범죄에 해당될 소지가 있기 때문임.

□ 위와 같이 체결된 상조계약은 무효 또는 불성립한 것으로 볼 수 있으므로 관련 내용을 상조회사에 통보하여 **계약의 무효 등을 주장**하고 **입금된 회비 등의 반환을 요구**할 수 있음.

○ 추가 피해를 막기 위해 관련 사실을 인지한 즉시 **은행에 통보**하여 자신의 계좌에서 회비가 **자동이체 되는 것을 막을 필요**가 있음.

2 홍보관 관련 피해 사례 · 유의사항

가. 구체적인 피해 사례

□ 최근 고령자를 상대로 한 홍보관(속칭 '떴다방')에서 **상조상품이 아닌 것을 법에 의해 보호되는 상조상품인 것처럼 판매**하여 이를 구매한 소비자들이 피해를 입는 경우가 발생하고 있음.

○ 소비자는 법에 의해 보호받는 상조상품*으로 알고 구매하였으나, **판매자는 수의판매계약 또는 변형된 상조상품임을 주장**하면서 해약환급금을 지급하지 않아 소비자가 피해를 입음.

* 대금을 2개월 이상에 걸쳐 2회 이상 분할 지급함과 동시에 또는 지급한 후에 재화 등의 공급을 받는 거래만 할부거래법상 상조상품에 해당하며, 일시납으로 대금을 받거나 계약금만 먼저 받고 장례서비스 이후에 잔금을 받는 형태의 변형된 상조계약은 법 적용 대상이 아님.

< 사례 >

A씨는 B업체가 운영하는 행사장에 가서 각종 행사를 보고 무료 경품 등을 받다가 1구좌 당 2명이 상조서비스를 받는 조건으로 163만원을 현금으로 지급하면서 수의보관증을 교부받고 계약을 체결하였다. 이후 상조서비스가 불필요하게 되어 해약신청을 했더니 해약환급금 지급을 차일피일 미루다가 해당 계약이 수의 판매계약이었다고 주장하며 수의를 해약환급금 대신 지급하겠다고 하였다.

나. 소비자 유의사항

□ 소비자는 해당 계약이 **할부거래법이 적용되는 상조상품인지 확인**하여야 함.

○ 대금을 2개월 이상의 기간에 걸쳐 2회 이상 분할지급하고 그와 동시에 또는 지급한 후에 재화 등의 공급을 받는 거래인지를 반드시 확인할 필요가 있음.

- 공제조합이나 은행으로부터 **소비자피해보상증서가 발급되는지 여부, 선수금이 보전되는지 여부**, 해약 시 환급기준은 어떠한지 여부도 확인해야 함.

○ 이를 위해 계약 전 해당 업체의 홍보전단, 설명 자료 등을 확인하고, 필요 시 소비자 상담센터(전국 단일번호 1372), 공정위, 광역자치단체 등에 문의하여 할부거래법 적용 여부를 확인해야 함.

□ 다만, 내년 1.25.부터는 변형된 상조상품 중 일정부분은 할부거래법 적용대상이 되므로 위와 같은 사항을 고려하면 될 것임.

○ 계약금 등 어떤 명목의 금원이라도 **먼저 1회 납입**하고, **서비스 등의 공급을 받은 후에 잔금을 치르는 형태**의 상조상품의 거래도 **법적용 대상임.**

※ 개정법 제2조(정의) 2.“선불식 할부계약”이란 계약의 명칭·형식이 어떠하든 소비자가 사업자로부터 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 재화등의 대금을 2개월 이상의 기간에 걸쳐 2회 이상 나누어 지급하고 재화등의 공급은 대금의 전부 또는 일부를 지급한 후에 받기로 하는 계약을 말한다.

3 상조 관련 기타 피해 사례 · 유의사항

가. 구체적인 피해 사례

① 선불식 할부계약의 형태로 **여행상품을 가입**하여 선수금을 불입하던 중, 회사가 폐업하여 피해보상을 받으려 했으나 **여행상품은 선수금 보전대상*이 아니어서** 피해보상을 받지 못함.

* 할부거래법상 선불식 할부계약은 ‘장례 또는 혼례를 위한 용역 및 이에 부수한 재화’에 대한 계약으로 한정됨.(법 제2조제2호)

< 사례 1 >

A씨는 친구들과 함께 B상조회사의 월 15,000원씩 60개월 납입하는 여행 상품에 가입하였다. 만기가 되어 친구들과 여행을 가려고 연락해보니 회사는 이미 사라진 뒤였다. B상조회사의 피해보상 담당기관인 C공제조합에 문의하였으나 A씨는 가입자 명단에 포함되어 있지 않았다.

2 상조업체의 폐업으로 해당 상조업체가 가입한 공제조합에 피해보상을 신청하였으나 **보상기간이 지나** 피해보상금(선수금의 50%)을 지급할 수 없다고 함.

※ 공제조합은 피해보상 사유가 발생한 경우 업체에 등록된 소비자의 주소 및 연락처로 피해보상 개시 통지를 함.

< 사례 2 >

A씨는 B상조회사의 상조상품에 가입하여 선수금을 납입하였는데, 가입기간 중 전화번호 및 주소가 변경되었음에도 이를 통지하지 않았다. 이후 B회사가 폐업했다는 사실을 뒤늦게 알게 되어 B회사의 소비자피해보상 담당기관인 C공제조합에 자신이 납입한 선수금의 50%를 지급할 것을 신청하였으나, C공제조합은 피해보상기간이 경과하였으므로 피해보상금을 지급할 수 없다고 하였다.

3 업체 간 회원인수·인도를 하는 과정에서 **소비자의 동의를 받지 않았음에도 인수업체가 소비자 통장에서 회비를 계속 인출**하고, 해약환급을 신청하면 **민사소송에서 승소한 경우에만 지급하겠다고 함.**

< 사례 3 >

A씨는 B상조회사의 상조상품에 가입하여 선수금을 납입하였는데, B상조회사는 경영난으로 C상조회사에 A씨를 포함한 회원 일부를 인도하는 계약을 체결하였다. A씨는 이러한 사실을 전혀 모르고 있었으나 C상조회사는 자동이체를 통해 A씨의 통장에서 회비를 인출하였다. A씨가 이 사실을 알고 C상조회사를 상대로 해약환급금을 청구하였으나 C상조회사는 자신을 상대로 민사소송에서 이기면 해약환급금을 지급하겠다고 하였다.

나. 소비자 유의사항

(1) 여행상품 관련

□ 할부거래법상 **선수금 보전의 대상이 되는 것은 장례 및 혼례 관련 계약에 한정**되므로 소비자가 여행계약을 선불식 할부거래 형태로 체결하는 경우 유의하여야 함.

○ 여행계약 대금으로 납부한 선수금은 은행에 일부(선수금의 50%)를 예치할 의무가 없으며, 상조회사가 여행상품을 판매할 경우에도 **여행상품에 대한 선수금을 예치할 의무가 없음.**

○ 다만, 여행상품에 **장례 및 혼례 서비스로 전환 가능하다는 등의 특약이 있는 경우**는 **선수금을 예치**하도록 하고 있음.

- 따라서 전환 특약이 있음에도 선수금을 예치하지 않는 행위는 할부거래법 위반*으로, 소비자가 이를 발견한 때에는 공정위 지방사무소 또는 광역자치단체에 신고하여야 함.

* 선수금 관련 소비자피해보상보험계약을 아예 체결하지 않은 경우에는 제34조제7호, 소비자피해보상보험계약은 체결하였으나 해당 상품에 대한 선수금 신고를 누락한 경우는 제50조제1항제1호 등이 문제될 수 있음.

(2) 소비자 피해보상 관련

□ 소비자가 상조업체의 폐업·등록취소 시 피해보상을 제대로 받기 위해서는 **자신의 주소나 전화번호가 변경된 경우 해당업체에 변경내역을 통보**하고, 공제조합이나 예치은행에 **변경내역이 반영되었는지 확인**해야 함.

○ 상조업체 폐업·등록취소 시 은행이나 공제조합은 신고된 주소로 피해보상 통지서를 발송하므로 공제조합 등에 등록된 주소가 정확하지 않을 경우 피해보상* 관련 사항을 통지받지 못할 수 있음.

* 공제조합의 피해보상기간은 '15.4.21. 이후 피해보상이 개시되거나, 당시 보상이 진행 중인 업체의 경우 2년임.

○ 참고로 상조업체의 폐업·등록취소 여부는 공정위 홈페이지, 공제조합, 예치은행 등에 수시로 문의하는 등 확인하여야 함.

(3) 계약이전 및 해약환급금 관련

□ 소비자는 회비를 인출하고 있는 업체가 자신이 계약한 업체인지를 **통장정리** 등을 통해 **정기적으로 확인**하여야 함.

○ **전혀 모르는 업체가 회비를 인출**하고 있는 경우 바로 **은행에 연락**하여 관련 계좌에서 **자동이체 되지 않도록 요청**해야 함.

○ 현재 회비를 인출하는 업체에 대해 **계약이전을 동의한 적이 없음에도,** 동 업체가 계좌에서 **회비를 인출하는 행위**는 **범죄에 해당될 소지**가 있어 경찰관서 등 수사기관에 신고하여 대응할 필요가 있음.

□ 회원이관 조건을 제대로 알지 못하고 동의한 소비자의 경우, 해당업체를 상대로 계약을 해지하고 해약환급금 지급을 요청할 수 있음.

○ 소비자의 해약환급금 지급 요청에도 업체가 해약환급금 지급을 사실상 거부할 경우 해당업체를 공정위 지방사무소, 경찰관서 등 수사기관에 신고할 수 있음

□ 다만, **개정법**('16.1.25. 시행)에서는 **인수업체가** 회원인수를 하는 경우 **모든 책임을 지도록** 하고 있으므로 향후 소비자는 이점을 고려하여 회원이관 동의 여부를 결정하면 될 것임.

○ 개정법에서는 인수업체가 인도업체가 부담하는 **선수금 보전의무** 및 **해약환급금 지급의무**에 대한 책임을 지도록 규율하고 있음.

기대 효과 · 계획

□ 이번 소비자 피해주의보 발령을 통해 상조거래와 관련해 빈발하는 피해사례와 유의사항을 소비자에게 알려 **소비자 피해 예방**과 **상조시장의 비정상적인 거래관행을 정상화**하는데 기여할 것으로 기대됨.

□ 앞으로도 공정위는 소비자 피해를 유발하는 상조업체에 대한 지속적인 감시와 제재를 통해 소비자 피해가 발생하지 않도록 노력할 계획임.

○ 해약환급금 미지급, 계약이전 과정에서의 불공정 행위 등, 소비자 피해를 유발하는 상조업체의 각종 불공정행위를 지속적으로 감시하고,

- 위반업체에 대해서는 시정명령, 과태료 부과와 고발조치 등 엄중 제재할 계획임.

※ <첨부>: 1. 소비자 상담 및 신고 기관 연락처 등
2. 상조업 관련 일반 현황
3. 개정 할부거래법의 내용

❖공정거래위원회는 정부 3.0의 핵심가치인 개방·공유·소통·협력을 통해 국민이 행복한 세상을 만들어 가겠습니다.

넓게 듣겠습니다 바르게 알리겠습니다

위 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.
www.ftc.go.kr

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

정부 3.0

[붙임 1]

〈 소비자 상담 및 신고 기관 연락처 등 〉

〈 상담 및 피해 구제 기관 〉

□ 상조업체와 관련하여 소비자 피해가 발생한 경우 소비자 상담센터(1372 소비자상담센터)를 통해 피해 구제 방법 등에 관하여 상담하거나, 한국소비자원에 거래 내역 증빙 서류 등을 갖추어 피해 구제를 신청할 수 있음.

소비자 상담센터 참여기관	한국소비자단체협의회(02-774-4050)	
	녹색소비자연대(02-3273-7117)	한국여성소비자연합(02-752-4227)
	소비자시민모임(02-720-9898)	전국주부교실중앙회(02-2273-6300)
	한국부인회(02-701-7321)	한국소비생활연구원(02-325-3300)
	한국소비자교육원(02-579-3331)	한국소비자연맹(02-795-1042)
	한국YMCA전국연맹(02-754-7891)	한국YWCA연합회(02-794-7081)
	17개 광역자치단체	
	한국소비자원(043-880-5500)	

〈 신고 기관 〉

□ 상조계약 관련하여 피해를 입은 소비자는 상조업체 소재지 광역자치단체 및 공정위 지방사무소에 신고*를 할 수 있음.

* 광역자치단체 및 공정위는 상조업체에 대한 처벌은 가능하나, 피해구제는 할 수 없으므로, 피해구제를 원하는 경우 관련 피해 구제 기관에 신청해야 함.

신고기관	서울지방공정거래사무소 소비자과(02-2110-6132~39)
	부산지방공정거래사무소 소비자과(051-460-1031~4)
	광주지방공정거래사무소 소비자과(063-975-6831~3)
	대전지방공정거래사무소 소비자과(042-481-8013~5)
	대구지방공정거래사무소 소비자과(053-230-6331,6350)
	17개 광역자치단체

< 공제조합 주소 및 연락처 >

□ 공제조합에 가입한 상조업체의 소비자는 선수금 보전여부, 피해 보상금 지급 절차 등을 공제조합을 통해 안내 받을 수 있음.

공제조합	한국상조공제조합(1688-0972)(www.kmaca.or.kr)
	상조보증공제조합(1600-1226)(www.ksmac.or.kr)

[붙임 2]

〈 상조업 관련 일반 현황 〉

□ 연도별 상조업체 수 현황

(단위 : 개, 만 명, 억 원)

구 분	`13년 5월	`13년 9월	`14년 4월	`14년 9월	`15년 3월
업체 수	297(-10)	293(-4)	259(-34)	253(-6)	**243(-10)***
가입자 수	349(-2)	368(+19)	378(+10)	389	**404**
선수금	28,863(+4,187)	30,799(+1,936)	32,483(+1,684)	33,600	**35,249**

* 전체 243개 업체중 20개 업체가 2015 상반기 정보공개 시 자료를 제출하지 않아 이후 통계자료에서는 제외함.

□ 소비자피해보상보험기관별 상조업체 수 현황

(단위 : 개, 기준 : 2015. 3. 31.)

구 분	은행 예치	은행 지급보증	공제조합 가입	전체
업체수	**143**	3	77	223

□ 회원규모별 상조업체 현황

(단위 : 개, 천 명, 억 원, 기준 : 2015. 3. 31.)

구 분	**1천 명 미만**	1천 명 이상 1만 명 미만	1만 명 이상 5만 명 미만	**5만 명 이상**	계
업체 수 (%)	**115 (51.6)**	55 (24.7)	30 (13.5)	**23 (10.3)**	223 (100.0)
가입자 수 (%)	**31 (0.8)**	213 (5.3)	656 (16.2)	**3,143 (77.7)**	4,043 (100.0)
`14년 선수금 (%)	**542 (1.5)**	1,998 (5.7)	6,088 (17.3)	**26,621 (75.5)**	35,249 (100.0)

□ 선수금 규모별 상조업체 현황

(단위 : 개, 억 원, 기준 : 2015. 3. 31.)

구 분	**10억 원 미만**	10억 원 이상 50억 원 미만	50억 원 이상 100억 원 미만	**100억 원 이상**	계
업체수 (%)	**120 (53.8)**	36 (16.1)	17 (7.6)	**50 (22.4)**	223 (100.0)
선수금 (%)	**342 (1.0)**	1,030 (2.9)	1,097 (3.1)	**32,780 (93.0)**	35,249 (100.0)
1개 업체당 평균 선수금	**2.9**	28.6	64.5	**655.6**	158.1

[붙임 3]

〈개정 할부거래법의 내용〉

□ 상조업체의 난립을 막고 거래과정에서의 불공정행위로 인한 소비자 피해를 방지하기 위한 할부거래에 관한 법률이 '15.7.25. 개정되어 **'16.1.25.부터 시행**될 예정임.

○ **변형된 상조계약**으로 인한 피해를 막기 위해 **정의규정을 개정**함.

- 선불식 할부계약에 **변형된 상조계약도 포함**되도록 정의개념을 소비자가 상조서비스를 제공받기 전에 **대금의 일부 또는 전부를 납입**하면 **선불식 할부계약에 해당**하도록 개정.

○ 부실한 상조업체의 난립을 막기 위해 등록요건 중 **자본금 요건**을 **상향**함. (제18조 제1항, 제19조)

- 상조업 등록요건* 중 자본금 기준을 3억원 이상 → **15억원 이상으로 상향.**

* 등록요건 : 자본금 15억원 이상, 소비자피해보상보험계약 체결, 상법상 회사 등

- 다만, **현재 등록된 상조업체**의 경우 개정 법률 시행 후 **3년간 유예기간**을 둠.

○ 상조업체의 도덕적 해이를 막기 위해 **외부회계감사를 의무화**하고 **감사보고서를 공시**하도록 함. (제18조의2)

○ 금융과 유사한 성격을 가진 상조업의 특성상 임원의 도덕성을 확보하기 위해 지배주주 또는 임원의 **결격사유를 확대**함. (제20조)

- 상조업을 할 수 없는 결격사유를 **지배주주 또는 임원이 금고 이상의 형을 선고받은 경우로 확대**함*

* 할부거래법 위반으로 벌금형을 받은 경우 또는 할부거래법을 포함한 타법 위반으로 **금고** 이상의 형을 받은 경우

○ 현행법상 규정이 없어 소비자 피해가 빈발하던 **계약이전의 절차 및 책임관계를 명확**히 함. (제22조의2)

- 계약이전 시 **소비자에 설명 후 동의**를 받아야 하고, 동의기간 중 동의하지 않은 소비자는 동의한 것으로 의제하며, 인수업체가 인도업체의 **선수금 보전의무**와 **해약환급금 반환의무**를 지도록 함.

○ 현행법상 규정이 없던 **모집인 행위에 대한 규율 도입**하여 소비자 피해를 줄이고자 하였음. (제23조, 제34조제15호 및 제16호)

- **모집인**에게도 회원모집 시 소비자에게 상품관련 **정보를 제공하도록 의무화**하면서 **다단계방식의 판매행위** 및 **금전대차 관계를 이용한 판매행위를 금지**하고, 이를 위반한 모집인을 제재하는 조항 신설.

○ 기타 **등록취소 및 영업정지 사유를 확대**하고, 소비자에 대한 각종 **통지·설명의무**를 부과하는 등 소비자 피해를 줄이기 위한 제도적 장치가 마련됨.